



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **32712/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. Guido Cravetto,
dell'avv. Marco Di Lorenzo e dell'avv. Laura Arnoletti, elettivamente domiciliata in Milano, via Monte
di Pietà n. 15, presso lo studio dell'avv. Arnoletti

ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F./P.IVA *P.IVA_2*), con il patrocinio
dell'avv. Marco Bergamaschi e dell'avv. Nicolò Palmucci, elettivamente domiciliata in Milano, Largo
Richini n. 6, presso lo studio dei suoi difensori

CONVENUTA OPPOSTA

e contro

Controparte_2 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. Paolo Mariantonio
Simoni e dell'avv. Cristiano Corso, elettivamente domiciliato in Desenzano del Garda, viale Marconi n.
112, presso lo studio dei suoi difensori

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Parte attrice opponente:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, revocare
l'ingiunzione opposta e condannare *CP_1* a rimborsare la somma di euro 261.5999,54
corrisposti da *Parte_1* a seguito di atto di precetto notificato da *Controparte_1*
[...] e successiva richiesta di euro 637,31 per interessi di mora (doc. A e B qui allegati); in
ogni caso assolvere *Parte_1* da ogni domanda di Consulenza di *Controparte_1*
con condanna di tale società ai danni ex art. 96, 2° e 3° comma c.p.c.; in caso di propria condanna,

dichiarare tenuto e condannare il Sig. *Controparte_2* a tenere indenne e manlevare *Parte_1* [...] delle somme di cui essa fosse ritenuta debitrice verso *Controparte_1* con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, e rimborso del capitale e spese legali dell'ingiunzione, oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma c.c.

Parte convenuta opposta Consulenza *CP_1* *Controparte_1*.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, In via principale: - per i motivi illustrati in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare *Pt_1* al pagamento a favore di *CP_1* della somma di Euro 190.000,00, oltre a IVA, agli interessi come da domanda e alle spese della procedura monitoria liquidate per compensi ed esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA, ovvero la, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da *Pt_1* condannare il Dottor *Controparte_2* al pagamento a favore di *CP_1* della somma di Euro 190.000,00 oltre IVA, interessi come da domanda, ovvero la, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. In ogni caso: - spese di lite e compensi professionali interamente rifusi. In via istruttoria: 1.- La Convenuta Opposta chiede di essere ammessa alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1. È vero che *Pt_1* in persona del legale rappresentante dott. *Controparte_2* aveva conferito verbalmente a *CP_1* l'incarico professionale per cui è causa ancora nel corso del mese di gennaio 2021? Si chiede di esibire al teste i docc. nn. 13 e 16 del fascicolo della Convenuta Opposta; 2. È vero che con scambio di e-mail in data 21-24 maggio 2021 *Pt_1* e *CP_1* hanno pattuito i compensi relativi all'incarico professionale per cui è causa? 3. È vero che il dott. *Controparte_2* in qualità di rappresentante legale di *Pt_1* in data 15 ottobre 2021 ha sottoscritto l'accordo in cui le parti hanno trasfuso i compensi pattuiti con lo scambio di e-mail del 21-24 maggio 2021? 4. È vero che *Pt_1* in persona del dott. *Controparte_2* a partire dal mese di marzo 2021 e fino al mese di novembre 2021, ha fornito a *CP_1* le informazioni aziendali necessarie per eseguire un'analisi della propria composizione patrimoniale, reddituale e finanziaria nonché il mercato di riferimento (audit)? Si chiede di esibire al teste i docc. 14, 43 e 44 del fascicolo della Convenuta Opposta; 5. È vero che *CP_1*, in persona del proprio amministratore dott. *CP_1* ha analizzato la composizione patrimoniale, reddituale e finanziaria di *Pt_1* nonché il mercato di riferimento (audit) e, sulla base di tale analisi, ha predisposto il documento intitolato "information memorandum in vista di operazioni sul capitale" poi trasmesso a *Pt_1* in data 17 maggio 2021? Si chiede di esibire al teste il doc. n. 45 del fascicolo della Convenuta Opposta; 6. È vero che *CP_1* [...] nel corso dei mesi di luglio e agosto 2021, in persona del proprio amministratore dott. [...] *CP_1* ha eseguito un'analisi dei segmenti di clientela di *Pt_1* più profittevoli, determinandone altresì il grado di fedeltà? Si chiede al teste di esibire il doc. n. 46 del fascicolo della Convenuta Opposta; 7. È vero che *CP_1*, in persona del proprio amministratore dott. *CP_1* nel corso dei mesi di agosto e settembre, sulla base di parametri stimati e validati fondati sullo storico di *Pt_1* ha sviluppato e realizzato il modello economico di business di *Pt_1* stessa? 8. È vero che *CP_1* ha valutato una prima preliminare manifestazione di interesse da *Pt_1* e ha comunicato a *Pt_1* l'esito di tale valutazione in data 16 aprile 2021? 9. È vero che *Pt_1* in data 15 aprile 2021, ha comunicato ad *Pt_1* che *CP_1* era il proprio consulente strategico nell'ambito della operazione che poi si è effettivamente perfezionata? 10. È vero che *CP_1* ha valutato la manifestazione di interesse ricevuta da *CP_3* in data 7 luglio 2021 comunicandone l'esito a *Pt_2* 11. È vero che *CP_1* ha partecipato alla riunione di giovedì 8 luglio 2021 presso lo Studio Fortald di Milano, alla quale hanno partecipato, fra gli altri, Christophe Liebon e *Testimone_1* di *Pt_1* nonché *Controparte_2* 12. È vero che *CP_1* ha esaminato la lettera di intenti trasmessa da *Pt_1* in data 7 agosto 2021 e l'ha inoltrata a quest'ultima

annotata con le proprie osservazioni? 13. È vero che CP_1 ha predisposto il business plan di Pt_1 e lo ha trasmesso a quest'ultima in via definitiva data 27 settembre 2021? Si chiede di esibire al teste il doc. n. 33 del fascicolo della Convenuta Opposta; 14. È vero che CP_1 ha partecipato ad una videocall con Testimone_1 Cristophe Liebon e Controparte_2 in data 15 settembre 2021 e relativa alla successiva fase di due diligence? 15. È vero che CP_1 in persona di CP_1 ha partecipato alla riunione tenutasi i giorni 11-12 ottobre 2021 presso la sede di Pt_1 a Novate Milanese, alla quale hanno altresì partecipato Controparte_2 Parte_3 Cristophe Liebon, Testimone_1 e Controparte_4 ? Si chiede di esibire al teste il doc. n. 40 del fascicolo della Convenuta Opposta; 16. È vero che durante la riunione di cui al punto che precede i partecipanti hanno discusso di tutti i punti indicati nel documento prodotto sub n. 40 del fascicolo della Convenuta Opposta? Si chiede di esibire al teste il doc. n. 40 del fascicolo della Convenuta Opposta; 17. È vero che CP_1, nei mesi di settembre ed ottobre 2021, ha assistito Pt_1 nella fase di raccolta e di condivisione dei dati e dei documenti messi a disposizione di Pt_1 per la due diligence, in particolare coordinando il lavoro dei signori Parte_4 Persona_1 Per_2 [...] ed Persona_3 all'epoca dei fatti dipendenti di Pt_1 Si chiede di esibire al teste i docc. nn. 27 e 29 del fascicolo della Convenuta Opposta; 18. È vero che, durante la fase di due diligence (mesi di settembre e ottobre 2021), CP_1 ha coordinato e gestito gli accessi alla virtual data room per il caricamento di tutti i dati aziendali di Pt_1 Si chiede di esibire al teste il doc. 37 del fascicolo della Convenuta Opposta; 19. È vero che, durante la fase di due diligence (mesi di settembre e ottobre 2021), CP_1 ha colloquiato in più occasioni (sia al telefono che di persona) con il dott. Testimone_2 di Mazars Italia S.p.A. evadendo le richieste di informazioni ricevute da quest'ultimo? 20. È vero che, durante la fase di due diligence (mesi di settembre e ottobre 2021), CP_1 ha colloquiato in più occasioni (sia al telefono che di persona) con la dott.ssa Per_4 di Mazars Italia S.p.A. evadendo le richieste di informazioni ricevute da quest'ultima? Si chiede di esibire al teste il doc. 41 del fascicolo della Convenuta Opposta; 21. È vero che, durante la fase di due diligence (mesi di settembre e ottobre 2021), CP_1 ha colloquiato in più occasioni (sia al telefono che di persona) con il dott. Persona_5, ai tempi senior di Mazars Italia S.p.A., evadendo le richieste di informazioni ricevute da quest'ultimo? Si chiede di esibire al teste il doc. 41 del fascicolo della Convenuta Opposta; 2.- Si indicano come testimoni le seguenti persone: a. [...] Testimone_3 residente in Milano, via Teodosio n. 6, all'epoca dei fatti consulente coinvolto nell'operazione che ha portato al perfezionamento dell'operazione, sui seguenti capitoli di prova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 21; b. Christophe Liebon, Director Assurance CP_5 [...] di Pt_1 sui seguenti capitoli di prova: 9, 11, 14, 15 e 16; c. Testimone_1 dipendente di Pt_1 sui seguenti capitoli di prova: 9, 11, 14, 15 e 16; d. Persona_3 dipendente di Pt_1 sui seguenti capitoli di prova: 17, 18, 20 e 21; e. Testimone_2 consulente di Mazars Italia S.p.A., sul capitolo di prova n. 19; f. Per_4 consulente di Mazars Italia S.p.A., sui seguenti capitoli di prova: 20 e 21; g. Persona_5, attualmente consulente di Ernst & Young, sui seguenti capitoli di prova: 20 e 21. In caso di assunzione della prova per testimoni del Sig. Cristophe Liebon, di nazionalità francese, si insta affinché l'assunzione della prova avvenga secondo le forme e modalità contemplate dal Reg. 1206/2001 o, subordinate, tramite rogatoria alla competente Autorità Francese ai sensi dell'art. 204 cod. proc. civ.. 3.- In ogni caso, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, con i testimoni di cui all'elenco che precede. 4.- Si chiede la prova per interrogatorio formale di Pt_1 in persona del legale rappresentante dottor Controparte_2 nonché di quest'ultimo nella sua qualità di Terzo Chiamato, sui seguenti capitoli di prova (formulati nel paragrafo I): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

Terzo chiamato Controparte_2

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria: 1) In via pregiudiziale: - dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società *Controparte_1* [...] e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6808/2022 dell'11.04.2022-28.4.2022 - n. R.G. 4882/2022, emesso dal Tribunale di Milano, poiché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, e conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta nei confronti della società *Pt_1* e/o del Dott. *Controparte_2* 2) In via preliminare: - accertata la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto n. 6808/2022 dell'11.04.2022- 28.4.2022 - n. R.G. 4882/2022, emesso dal Tribunale di Milano, e, per l'effetto, revocarlo in ogni sua parte; - non concedere e/o revocare la provvisoria esecuzione e/o l'esecutività del decreto ingiuntivo per i motivi tutti sopra esposti. 3) In via principale nel merito: - accertare e dichiarare la nullità del contratto intercorso tra la società *Controparte_1* [...] ed il Dott. *Controparte_2* per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6808/2022 dell'11.04.2022-28.4.2022 - n. R.G. 4882/2022, emesso dal Tribunale di Milano, poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente, dichiararsi in ogni caso non dovuta la somma ingiunta nei confronti della società " *Pt_1* e/o del Dott. *Controparte_2* 4) In via subordinata nel merito: - accertato in ogni caso l'intervenuto pagamento da parte del Dott. *Controparte_2* di quanto effettivamente dovuto alla società *Controparte_1* dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6808/2022 dell'11.04.2022-28.4.2022 - n. R.G. 4882/2022, emesso dal Tribunale di Milano, poiché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta nei confronti della società *Pt_1* e/o del Dott. *Controparte_2* 5) In via ulteriormente subordinata nel merito: - accertato per i motivi tutti esposti in narrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1428, 1429 e 1431 la sussistenza di un errore di fatto e/o di diritto e/o ai sensi dell'art. 1438 c.c. di minacce, disporre l'annullamento dell'atto ricognitivo di debito di cui all'mail del 17.01.2022 inviata dal Dott. *Controparte_2* al Dott. *CP_1* e al Dott. *Parte_3* e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6808/2022 dell'11.04.2022-28.4.2022 - n. R.G. 4882/2022, emesso dal Tribunale di Milano, poiché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta nei confronti della società *Pt_1* e/o del Dott. *Controparte_2* 6) In via istruttoria, se ritenuto necessario ai fini del decidere, ammettere prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1) << Vero che nell'anno 2021, e quindi anche nel mese di Ottobre del 2021, la *Parte_1* ha sempre utilizzato quale propria carta intestata quella che si rammostra sub. docc. n.14 e 15?>>. 2) << Vero che la *Parte_1* mai ha utilizzato una carta intestata come quella di cui al documento n. 2 che si rammostra?>>. 3) << Vero che tra il mese di Ottobre ed il mese di Novembre 2021 la società *Parte_5* al fine di poter addivenire alla chiusura dell'accordo di cessione delle quote della *Parte_1* richiedeva in più occasioni al Dott. *CP_1* che venisse inserita, all'interno della virtual data room creata per la relativa due diligence, la documentazione necessaria tra cui la contabilità aziendale, il bilancio provvisorio dell'anno 2021 ed i budget previsionali per gli anni 2022 e 2023?>>. 4) <>. 5) <>. 6) << Vero che tra il mese di Dicembre dell'anno 2021 ed il mese di Gennaio dell'anno 2022 il Dott. [...] *CP_1* ed il Dott. *Parte_3* hanno ripetutamente chiamato al telefono il Dott. *CP_2* [...] e gli hanno altresì inviato anche numerosi messaggi tramite whatsapp ?>>. 7) << Vero che nel corso delle suddette telefonate il Dott. *CP_1* ed il Dott. *Parte_3* continuavano insistentemente a sollecitare il Dott. *CP_2* l'immediato pagamento in loro favore di un compenso di euro 200.000+IVA, compenso che il Dott. *CP_2* contestava?>>. 8) << Vero che nel corso delle suddette telefonate il Dott. *CP_1* ed il Dott. *Parte_3* riferivano con insistenza al Dott. *CP_2* che, in mancanza dell' immediato pagamento in loro favore di un compenso di euro 200.000+IVA, avrebbero introdotto al Tribunale di Milano un giudizio d'urgenza ex art. 700 cpc per bloccare

l'operazione di vendita delle quote della **Parte_1** alla **Parte_5** ?>>. 9) << Vero che a seguito delle predette telefonate e dei messaggi whatsapp ricevuti da parte del Dott. **CP_1** e del Dott. **Parte_3** il Dott. **Controparte_2** era molto agitato, preoccupato e nervoso?>>. 10) << Vero che il Dott. **Controparte_2** Le riferiva che questa sua condizione di agitazione e nervosismo era causata dalle minacce e pressioni fattegli dal Dott. **CP_1** e dal Dott. **Parte_3** nel corso dei mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022 per ottenere il pagamento di un compenso di euro 200.000+IVA?>>. Si indicano a testimoni, anche a prova contraria: - Sig.ra **Persona_3** presso **Parte_1** - Sig. **Parte_4** presso **Parte_1** [...] - Dott. **Testimone_1** presso **Parte_5** - Sig. Christophe Liebon, presso **Parte_5** - Sig. **Persona_2** presso **Parte_1** - Dott. **Testimone_2** presso Mazars Italia SpA. Si chiede di essere abilitati a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta per i capitoli di controparte che dovessero essere eventualmente ammessi. Ammettere a prova contraria i seguenti capitoli di prova testimoniale: 11) <>. 12) << Vero che per l'attività di consulenza prestata nell'ambito dell'operazione di scissione societaria della **Parte_1** il Dott. **CP_1** e dal Dott. **Parte_3** sono stati regolarmente pagati come risulta dalle fatture di cui al documento n. 4 di parte intervenuta che si rammostra al testimone?>>. 13) <>. Si indicano a testimoni: Sig.ra **Persona_3** e Sig. **Parte_4** entrambi presso [...] **Parte_1** 14) << Vero che il documento prodotto da parte convenuta sub. 33 che si rammostra al testimone è stato redatto riportando dati e documenti elaborati e predisposti anche dal Dott. **CP_2** [...] >>. 15) <>. 16) << Vero che la **Parte_6** nelle persone del Dott. **Testimone_1** e del Sig. Christophe Liebon, una volta ricevuto il business plan di cui al doc. n. 33 di parte convenuta, che si rammostra, aveva contestato l'inutilità e non pertinenza dei dati ivi riportati ai fini del closing relativo all'operazione di cessione delle quote della **Parte_1** >>. Si indicano a testimoni: Sig.ra **Persona_3** presso **Parte_1** ; - Dott. **Testimone_1** presso [...] **Parte_5** Sig. Christophe Liebon, presso **Parte_5** Sig. **Parte_4** presso **Parte_1** . 7) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con condanna della convenuta-opposta al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata ai sensi dell'u.c. dell'art. 96 cpc >>.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui "la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statutale limitata" e "il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti"). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

Con ricorso per ingiunzione la soc. **Controparte_1** ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6808/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.04.2022 e pubblicato in data 28.04.2022, con cui è stato ingiunto alla **Parte_1** (poi divenuta **Parte_1** per brevità solo **Pt_1** il pagamento della somma di euro 231.800,00, oltre a interessi come da domanda e

spese di procedura, a titolo di saldo della fattura n. 1 del 19.01.2022 emessa dalla società ricorrente per attività professionale resa a favore della *Parte_1* .

Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo *Parte_7* citato in giudizio la soc. Consulenza *Co* *Controparte_1* (per brevità anche soc. Consulenza) ed ha domandato l'autorizzazione alla chiamata in causa di *Controparte_2* chiedendo, nei confronti della soc. Consulenza di dichiarare l'inefficacia dell'ingiunzione opposta, di assolvere *Parte_1* [...] da ogni domanda di Consulenza di *Controparte_1* e, in caso di condanna, ha domandato di dichiarare tenuto e condannare il sig. *Controparte_2* a tenere indenne e manlevare *Parte_1* [...] delle somme di cui essa fosse ritenuta debitrice verso Consulenza *Controparte_1* con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge. A sostegno delle domande svolte, parte attrice opponente rilevava che:

- il decreto ingiuntivo qui opposto era divenuto inefficace, in quanto notificato oltre il termine di sua efficacia sancito dall'art. 644 c.p.c.;
- *Parte_1* non aveva mai commissionato alcuna attività alla società *CP_1* la cui asserita attività di consulenza non riguardava in ogni caso beni di *Pt_1* quanto piuttosto beni facenti capo al sig. *Controparte_2* interessato a cedere a terzi il 100% della *Pt_1* da lui interamente detenuta;
- né la società *CP_1* né il dott. *CP_1* svolgevano o provavano di aver svolto attività a favore di *Pt_1*
- i soggetti del documento denominato "bozza per discussione" (sottoscritto da *CP_1* e da *Parte_3* non legittimavano in alcun modo sul piano soggettivo né la società ricorrente come creditore né *Pt_1* come debitrice;
- nemmeno l'e-mail prodotta nella fase monitoria giustificava la pretesa della società *CP_1* in quanto era indirizzata dal sig. *CP_2* alle persone fisiche sig.ri *CP_1* e *Parte_3*
- era necessario che il sig. *Controparte_2* fosse parte del presente giudizio per aver egli già riconosciuto il proprio ruolo nel rapporto con la società *CP_1* e/o col sig. *CP_1* (peraltro contestandone le loro pretese) e, dunque, per costituire il contraddittorio vero sul tema delle pretese economiche della società *CP_1* e comunque per tenere indenne *Pt_1* nel caso che mai essa fosse riconosciuta debitrice verso la società *CP_1* e quindi ricorrendo i presupposti ex art. 106 c.p.c.

Controparte_6 ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in rito, di autorizzare la chiamata in causa del dott. *Controparte_2* e di differire l'udienza già fissata in citazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; in via preliminare, chiedeva di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto; in via principale, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, di condannare *Pt_1* al pagamento a favore di *Controparte_1* della somma di euro 190.000,00, oltre a IVA, agli interessi come da domanda e alle spese della procedura monitoria liquidate per compensi ed esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA, ovvero la maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da *Pt_1* chiedeva di condannare il dott. *Controparte_2* al pagamento a favore di *Controparte_1* della somma di euro 190.000,00 oltre IVA, interessi come da domanda, ovvero la maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; in ogni caso, spese di lite e compensi professionali interamente refusati.

In particolare, parte convenuta opposta osservava che:

- in data 15.10.2021 *Controparte_1* e *Pt_1* in persona dell'allora legale rappresentante dott. *Controparte_2* formalizzavano il rapporto professionale già intercorrente fra le parti da mesi, concludendo un accordo in forza della quale la *Controparte_1* si impegnavo a svolgere a favore di *Pt_1* diverse attività dirette a misurare e migliorare la redditività attuale e prospettica allo scopo di una valorizzazione della stessa nell'ottica di una possibile operazione di cessione del controllo;
- tutte le attività venivano eseguite da *Controparte_1* nonché direttamente dal dott. [...] *CP_1* e dal dott. *Testimone_3* e consentivano a *Pt_1* di presentarsi al meglio con i potenziali investitori;
- *Controparte_1* e *Pt_1* pattuivano un compenso a forfait, pari a euro 15.000,00, nonché un corrispettivo premiale "a successo", pari al 5% dell'EV (Enterprise Value) per la quota eccedente 1,5 milioni di euro, se l'operazione di cessione del controllo coinvolgente terzi investitori avesse assunto un valore tra 1,5 e 2 milioni di euro, e sempre "a successo", pari al 10% dell'EV (Enterprise Value) per la quota eccedente i 2 milioni di euro, se l'operazione di cessione del controllo coinvolgente terzi investitori avesse assunto un valore sopra i due milioni di euro;
- la condizione apposta si verificava effettivamente il 7.01.2022, allorché le iniziali interlocuzioni con *Parte_8* sfociavano in un'operazione di cessione del controllo di *Pt_1* secondo la modalità della vendita, da parte del dott. *CP_2* delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale di *Pt_1* sulla base di una "valorizzazione" della stessa *Pt_1* (il c.d. "Enterprise Value" o "EV") pari a euro 3.750.000,00, con conseguente maturazione a favore di *Controparte_1* del Corrispettivo Premiale pari a euro 200.000,00, di cui euro 25.000,00 per la quota di "EV" tra 1.5 e 2 milioni (5% $\times$ 500.000) ed euro 175.000,00 per la quota di "EV" eccedente (10% $\times$ 1.750.000);
- *Pt_1* riconosceva il debito per la minor somma di euro 190.000,00, come da comunicazione e-mail del 17.01.2022 inviata dal legale rappresentante di *Pt_1* dott. *CP_2* con conseguente riduzione del compenso da parte di *Controparte_1* ed emissione nei confronti di *Pt_1* e da questa autorizzata della fattura n. 1 del 19.01.2022 per la somma complessiva concordata di euro 190.000,00, oltre IVA;
- tra la data di deposito del decreto ingiuntivo e quella della notifica dello stesso non erano decorsi i sessanta giorni previsti per il termine ex art. 644 c.p.c., identificandosi il giorno della pronuncia con quello in cui il provvedimento risultava depositato in cancelleria (28.04.2022);
- *Pt_1* era munita di legittimazione passiva, in quanto la lettera di incarico veniva sottoscritta per approvazione dal dott. *CP_2* in qualità di legale rappresentante di *Pt_1* la quale era dunque parte contraente insieme a *Controparte_1* e versava la c.d. "Base Fee", ossia il corrispettivo fisso e invariabile pattuito dalle parti;
- la consulenza prestata da *Controparte_1* a *Pt_1* si era avviata quando ancora non erano chiare le modalità con cui si sarebbe realizzata l'operazione di cessione del controllo a terzi investitori, se ad esempio mediante conferimento o cessione del ramo d'azienda o, ancora, aumento di capitale riservato a terzi o, come poi veniva fatto, tramite cessione delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale di *Pt_1*
- lo svolgimento da parte della *Controparte_1* anche in associazione con il dott. *Parte_3* di tutte le attività pattuite era provato da un copioso scambio di e-mail intercorso con il dott.

CP_2 in qualità di legale rappresentante di *Pt_1* che dimostravano come *Controparte_1* avesse fornito il proprio supporto sia in fase di riorganizzazione aziendale (revisione dei processi di audit aziendale, ridefinizione delle mansioni e del personale, predisposizione del business plan), sia in fase di due diligence (revisione delle richieste documentali ed informative, controllo della corretta messa a disposizione dei documenti etc.) e sia, infine, durante le negoziazioni con potenziali investitori (con i francesi di Europhins e con i tedeschi di *CP_3*).

Controparte_2 ritualmente costituito, ha chiesto in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Consulenza *Controparte_1* e, per l'effetto, di dichiarare nullo, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, e, conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta nei confronti della società *Pt_1* e/o del dott. *Controparte_2* in via preliminare, accertata la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità e infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, di revocarlo in ogni sua parte; chiedeva altresì di non concedere la provvisoria esecuzione e/o l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto; in via principale, nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del contratto intercorso tra la *Controparte_1* e il dott. *Controparte_2* e, per l'effetto, di dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato in fatto e in diritto, e, conseguentemente, dichiararsi in ogni caso non dovuta la somma ingiunta nei confronti della società *Pt_1* e/o del dott. *Controparte_2* in via subordinata nel merito, accertato in ogni caso l'intervenuto pagamento da parte del dott. *Controparte_2* di quanto effettivamente dovuto alla Consulenza di Paolo *Controparte_1* chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, di dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta nei confronti della società *Pt_1* e/o del dott. *Controparte_2* in via ulteriormente subordinata nel merito, accertata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1428, 1429 e 1431 c.c., la sussistenza di un errore di fatto e/o di diritto e/o ai sensi dell'art. 1438 c.c. di minacce, chiedeva di disporre l'annullamento dell'atto ricognitivo di debito di cui all'e-mail del 17.01.2022 inviata dal dott. *CP_2* [...] al dott. *CP_1* e al dott. *Parte_3* e, per l'effetto, di dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta nei confronti della società *Pt_1* e/o del dott. *Controparte_2* in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e con condanna della convenuta-opposta al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c.

In particolare, osservava che:

- la società *Controparte_1* non era munita di legittimazione attiva in relazione all'azione monitoria dalla stessa promossa, in quanto il dott. *CP_2* non aveva mai intrattenuto alcun rapporto di qualsivoglia natura con tale società, né aveva mai affidato alla stessa e/o sottoscritto con essa alcun incarico professionale, come provato dalla c.d. *Per_6* per discussione" del 15.10.2021, che era sottoscritta unicamente dal dott. *CP_1* e dal dott. *Parte_3*
- nel corso dell'anno 2021 il dott. *CP_2* aveva chiesto l'assistenza del dott. *CP_1* e del dott. *Parte_3* ma giammai della società *Controparte_1*, nell'ambito di un'operazione di scissione societaria, versando poi i relativi compensi alla [...] *CP_7* facente capo al dott. *Parte_3* e alla Fortald s.r.l., a cui, su indicazione e

- richiesta del dott. CP_1 e del dott. Parte_3 era stato affidato l'incarico per le attività, tra le altre, relative alla consulenza fiscale dell'operazione di scissione;
- il documento intitolato "Bozza per discussione" non era sottoscritto dal dott. CP_2 non potendo quindi rappresentare un contratto e/o un mandato professionale in forza del quale pretendere di far valere il pagamento di un presunto compenso, in realtà mai maturato;
 - la lettera fatta firmare con la dicitura "per accettazione" al dott. CP_2 veniva dallo stesso firmata solo per mera ricezione;
 - la Consulenza di Paolo Controparte_1 non provava di aver svolto alcuna attività, la quale, in ogni caso, non avrebbe potuto essere svolta non essendo una società tra professionisti;
 - nel caso di specie non era in alcun modo configurabile una valida causa giuridica in un contratto di consulenza, in cui la determinazione dell'entità del compenso venisse legato a fattori del tutto avulsi dall'effettiva attività professionale asseritamente svolta e la cui effettiva determinazione dipendeva addirittura da prestazioni dell'altra parte contrattuale;
 - il dott. CP_2 aveva già regolarmente corrisposto quanto rivendicabile dalla Consulenza [...] Controparte_1 avendo versato l'importo di euro 15.000,00 oltre IVA (per un totale di euro 18.300,00) alla società Controparte_7 facente riferimento al dott. Parte_3

All'udienza del 7.03.2023 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per l'importo di euro 190.000,00, più interessi e spese, e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.

Con ordinanza del 15.11.2023 il Giudice, attesa la natura documentale della causa, non ammetteva le prove per testi e, ritenuto opportuno, disponeva CTU.

In data 15.05.2024 il ctu depositava la relazione peritale.

All'udienza del 21.05.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il Tribunale osserva

Dalla documentazione prodotta in giudizio le somme richieste in via monitoria dalla soc. Consulenza [...] Controparte_1 sono dovute..

Dalla consulenza depositata in data 15.5.24 dalla dott.ssa Per_7 è emerso quali sono state le attività professionali prestate (si veda al riguardo la CTU alle pagine 15 e segg, nelle quali si legge: *"la sottoscritta (dott.ssa Per_7 ndr) conferma che, sulla scorta dell'analisi della documentazione prodotta in atti e delle relazioni dei C.T.P., i documenti depositati da parte opposta possono considerarsi quale esplicitazione dell'attività svolta dalla Controparte_1 come finalizzata alla riorganizzazione aziendale, sia in fase di due diligence sia durante le negoziazioni con i potenziali investitori. Dai documenti di lite è in particolare emerso come il Dott. CP_2 nella sua qualità di rappresentante legale della Pt_1, avesse inizialmente richiesto la consulenza del Dott. CP_1 e del Dott. Parte_3 a ragione di un'offerta approvata in data 25 febbraio 2021 inerente un'operazione di scissione che ha interessato la società Parte_1 e che quest'ultima saldò (documenti tutti in atti). Ne consegue che i contatti tra il Dott. CP_2 e i Dott. CP_1 e Parte_3 erano iniziati ben prima del 15 ottobre 2021 (data riportata nella citata Per_6 per la discussione) e, precisamente, almeno a far tempo dal 9 febbraio 2021, ed avevano in origine avuto ad oggetto l'operazione di scissione societaria che ha determinato la fuoriuscita dalla società Parte_1 del Sig. Per_8 [...] (socio in ragione del 35% ante scissione) e che ha preceduto a successiva operazione di cessione delle quote della Parte_1 (di proprietà, in ragione del 100%, del Sig. CP_2 [...]).*

Dai documenti di lite emerge quindi che l'attività di consulenza della società **Controparte_1**

[...] certamente effettuata, è stata in sostanza svolta:

- in parte, e inizialmente, a beneficio dell'operazione di scissione societaria del ramo "**CP_8**", intervenuta antecedentemente alla cessione della piena proprietà dalla società stessa da parte del Dott. **CP_2**

- in parte, a beneficio della **Parte_1** (per quanto attiene alla migliore "presentabilità" della società nei confronti di possibili acquirenti);

- in parte, a beneficio del Sig. **Controparte_2** proprietario della **Pt_1**, (quale soggetto potenzialmente interessato a cedere la proprietà della società al miglior prezzo).

L'attività post scissione, finalizzata, da un lato, alla valorizzazione commerciale di **Parte_1** e, dall'altro, alla massimizzazione del prezzo di cessione nell'interesse del predetto Sig. **CP_2** risultava comunque in corso prima della formalizzazione dell'accordo del 15 ottobre 2021 e dell'intervenuto scambio via e-mail della c.d. **Parte** risalente al 6 agosto 2021), visto che il 17 maggio 2021 il Dott. **CP_1** aveva inoltrato al Dott. **CP_2** e al Dott. **Parte_3** il c.d. "Information memorandum **Pt_1** in vista di operazioni sul capitale", cui è appunto seguita, in data 6 agosto 2021, la trasmissione da parte del Sig. **CP_1** del "Business Plan Sisthema in vista di operazioni sul capitale".

Può quindi ritenersi che la **Controparte_1** - ovvero il Dott. **CP_1** - abbia svolto attività consulenziale, oltre che nell'ambito dell'iniziale e preventiva scissione dei due rami aziendali, anche relativamente alla:

- valorizzazione del contenuto commerciale di **Parte_1** post scissione;

- valorizzazione del prezzo di cessione del 100% delle quote di partecipazione del capitale sociale di **Pt_1** da parte del Sig. **CP_2**).

La fattura posta a fondamento del procedimento monitorio (doc. 6 fasc. mon.) descrive la richiesta "Fee pattuita nell'accordo siglato il 15/10 u.s. e successivamente novato come da mail del 17/1 u.s.",

La valutazione dei documenti offerti in prova deve essere effettuata tenuto conto in primo luogo del documento nr. 5 sopra citato (cioè la mail del 17/1) che costituisce riconoscimento del debito. Pertanto, dalla mail emerge il riconoscimento del debito per euro 190.000,00 effettuato da **CP_2** per **Pt_1**, e non a titolo personale, come si deve desumere dall'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica di **Pt_1** e tenuto conto della qualifica di **CP_2** quale l.r. della soc. **Pt_1**. Non priva di valore è l'affermazione contenuta nell'allegato alla "bozza per discussione", che precisava che "questo accordo verrà stipulato con noi nel tuo interesse da **Pt_1** o da altra società che ci indicherai": ne consegue che le parti hanno previsto attività a favore del dott. **CP_2** ma con parte contrattuale **Pt_1**.

Nell'organizzazione logica dei mezzi di prova offerti alla valutazione del giudice, deve essere valorizzato il doc.5 bis (mail del 17/1) allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (sub doc. D alla costituzione di **Controparte_9**).

Si tratta di email inviata dall'indirizzo di posta elettronica **Email_1** from **CP_2** [...] se ne deve dedurre che **CP_2** abbia scritto quale l.r. di **Pt_1**

Il contenuto della mail inviata in data 17 gennaio 2022 h.18.12 è il seguente: " Tante volte un silenzio vale più di 1000 parole. Vi propongo 190 Euro se ok mandate pure fattura. Grazie mille".

Si tratta di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. e la presunzione che connota la dichiarazione non è stata superata.

Ci si riferisce al fatto che non convince il fatto che quel riconoscimento sia attribuibile a differente prestazione professionale resa, infatti è necessario confrontare le date dei documenti offerti a prova del superamento della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. Vale a dire che, essendo chiaro in termini letterali che nel corso della citata mail **CP_2** per **Pt_10** abbia riconosciuto il debito, e questo sia avvenuto con mail del 17.1.22, si nota che si tratta di affermazione resa in data successiva a quelle in

cui sarebbe avvenuto il pagamento ritenuto dovuto. Cioè la fattura emessa da **Pt_1** a **CP_7** che reca la data del 6.9.21.

Non è chiaro a che titolo sia stata domandata da parte della società **Pt_1** la condanna ad essere tenuta indenne, nessuna argomentazione e prima ancora allegazione è stata fornita al riguardo, con conseguente rigetto della domanda.

Ritenuto, per le ragioni esposte, che il rapporto contrattuale sia intervenuto con la soc. **Pt_1** ne consegue il difetto di legittimazione di **Pt_11**. Dunque le domande di **Parte_12** devono essere rigettate poiché **Parte_12** non è legittimato a formularle, poiché, si ribadisce, nel rapporto con la controparte è intervenuto solo come legale rappresentante della soc. **Pt_1** e non a titolo personale.

Riguardo alla legittimazione della soc Consulenza si osserva che il rapporto contrattuale tra le parti - della cui esistenza si ha conferma dall'esame dei documenti in atti come riferito anche dalla dott.ssa **Per_7** consulente del Tribunale - ha la natura del contratto d'opera intellettuale in cui il rapporto fiduciario, che si ritiene sussistere nella scelta del professionista incaricato, connota fortemente l'intero svolgimento dell'attività con la conseguenza che appare plausibile il continuo riferimento alle (e delle) persone (socio accomandatario e accomandante) della società in accomandita semplice Consulenza **Co** **CP_1** società con autonomia patrimoniale imperfetta in cui il socio accomandatario (**CP_1**) risponde anche con il proprio patrimonio personale.

La consulenza redatta dalla dott.ssa **Per_7** ha chiarito che l'attività professionale compiuta non richiede un'abilitazione presso un ordine professionale con conseguente rigetto della domanda di nullità del contratto così come formulata dal dott. **CP_2** il quale si osserva ulteriormente, sulla scorta di quanto già detto non risulta essere legittimato a formulare tale eccezione. Così come anche l'eccezione di nullità per assenza di causa in concreto come è stato argomentato rispetto il criterio di determinazione del compenso.

Non si può fare a meno di notare ulteriormente che in ogni caso, per quanto le società di persone anche se sprovviste di personalità giuridica, costituiscono un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, proprio perché in questa causa è parte la soc. Consulenza, deve ritenersi abbia operato una ratifica dell'operato del l.r.

Le citazioni letterarie dal tenore (*insostenibile leggerezza ... innescando una trama pirandelliana*) non hanno carattere offensivo.

Non emergono elementi che giustificano l'invio alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 cpc in relazione al documento del 15.10.21

Le spese di lite nel rapporto processuale tra la soc. **Pt_1** e la soc Consulenza **Controparte_1** vanno poste a carico di **Pt_1** e si liquidano in euro 14.203,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% **Controparte_2** va condannato al pagamento delle spese legali della soc. **Controparte_1** [...] in solido con la soc. **Pt_1**

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6808/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.04.2022 e pubblicato in data 28.04.2022;

- 2) condanna la soc. *Pt_1* *Parte_1* a pagare a favore della soc. *Controparte_1* [...] l'importo di euro 190.000,00 più interessi e spese come da decreto ingiuntivo.
- 3) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di *Controparte_2*
- 4) Rigetta la domanda formulata da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_2* e condanna *Parte_1* a pagare le spese di lite a favore di *Controparte_2* che liquida in euro 7052,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
- 5) condanna la società *Parte_1* e *Controparte_2* a pagare in via definitiva le spese di CTU e a pagare a favore della soc. Consulenza *Controparte_1* le spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%, nonché al pagamento delle spese di Ctp che si liquidano in euro 6756,90 oltre oneri.

Milano, il 18 novembre 2024

il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo